
CONDIÇÕES CONTRATUAIS DO SEGURO
EXCELSIOR RC HANGAR E SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS
À BASE DE OCORRÊNCIA

Sumário

CLÁUSULA 1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES	2
CLÁUSULA 2 – OBJETIVO DO SEGURO	2
CLÁUSULA 3 – FORMA DE CONTRATAÇÃO e BASE DE CONTRATAÇÃO	2
CLÁUSULA 4 – ÂMBITO GEOGRÁFICO	2
CLÁUSULA 5 – VIGÊNCIA DO SEGURO	3
CLÁUSULA 6 – RISCOS COBERTOS	3
CLÁUSULA 7 – RISCOS EXCLUÍDOS	3
CLÁUSULA 2 – LIMITES DE RESPONSABILIDADE	8
CLÁUSULA 3 – FORMAÇÃO, ALTERAÇÃO E RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO	8
CLÁUSULA 4 – PRÊMIO DO SEGURO	10
CLÁUSULA 5 – RESOLUÇÃO DO CONTRATO	10
CLÁUSULA 6 – CONCORRÊNCIA DE APÓLICES	11
CLÁUSULA 7 – ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS	11
CLÁUSULA 8 – DEVERES DE CONDUTA DO SEGURADO	11
CLÁUSULA 9 – FRANQUIA/POS	12
CLÁUSULA 10 – PROCEDIMENTO DE SINISTROS	12
CLÁUSULA 11 – SALVADOS	15
CLÁUSULA 12 – SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS	15
CLÁUSULA 13 – PRESCRIÇÃO E FORO	15
I – ESTRUTURA DE COBERTURAS	17
II – COBERTURA BÁSICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OPERADOR AEROPORTUÁRIO	17
III – COBERTURA ADICIONAL Nº 01 – RESPONSABILIDADE CIVIL MANUSEIO DE BAGAGENS E CARGAS	19
IV – COBERTURA ADICIONAL Nº 02 – RESPONSABILIDADE CIVIL SERVIÇOS DE BORDO (CATERING)	19
V – COBERTURA ADICIONAL Nº 03 – RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS EM RECINTOS AEROPORTUÁRIOS	20
VI – COBERTURA ADICIONAL Nº 04 – RESPONSABILIDADE CIVIL ADMINISTRADORES DE AEROPORTOS	20
VII – COBERTURA ADICIONAL Nº 05 – RESPONSABILIDADE CIVIL ABASTECIMENTO DE AERONAVES	22
VIII – COBERTURA ADICIONAL Nº 06 – RESPONSABILIDADE CIVIL COBERTURA PARA VOOS DE TESTE	23
IX – COBERTURA ADICIONAL Nº 07 – RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS MORAIS	24

CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO
EXCELSIOR RC HANGAR E SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS
APÓLICE A BASE DE OCORRÊNCIA

CLÁUSULA 1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1. Estas são as condições contratuais do produto **EXCELSIOR RC HANGAR**, um seguro do Ramo Aeronáuticos.
2. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.
3. O segurado pode consultar a situação cadastral da Excelsior e do corretor de seguros no site da SUSEP (www.susep.gov.br).
4. Este seguro segue as leis que regulamentam os seguros no Brasil e aplica somente as condições previstas e contratadas neste documento.
5. Ao contratar o seguro e assinar a proposta, o segurado declara ter acesso e concordância com estas condições contratuais, disponíveis nos canais oficiais da Excelsior.

CLÁUSULA 2 - OBJETIVO DO SEGURO

A Seguradora garante o interesse do segurado, quando este for responsabilizado por danos materiais ou corporais causados a terceiros e obrigado a indenizá-los, a título de reparação, por decisão judicial, decisão em juízo arbitral, ou por acordo com os terceiros prejudicados, mediante a anuência da sociedade seguradora, atendidas as disposições do contrato.

Consideram-se contratadas as coberturas que, dentre as oferecidas nestas condições contratuais, forem **propostas pelo Segurado e aceitas pela Seguradora**, mediante o pagamento do prêmio correspondente.

É obrigatória a contratação da cobertura básica.

CLÁUSULA 3 – FORMA DE CONTRATAÇÃO e BASE DE CONTRATAÇÃO

Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

O seguro RC HANGAR terá a **contratação à base de ocorrência**, obedecendo aos seguintes **requisitos cumulativos**:

1. O segurado apresente o pedido de indenização à seguradora durante a vigência da apólice, observada a decadência contratual estabelecida nas Condições Contratuais dos produtos principais; e
2. O fato gerador dos danos tenha ocorrido durante o período de vigência da apólice.

A data do fato gerador do dano é a data de ocorrência do ato negligente, imprudente ou imperito do segurado.

CLÁUSULA 4 - ÂMBITO GEOGRÁFICO

Este seguro cobre apenas os riscos ocorridos no perímetro indicado na apólice.

CLÁUSULA 5 – VIGÊNCIA DO SEGURO

As datas de início e fim de vigência serão indicadas na apólice.

CLÁUSULA 6 – RISCOS COBERTOS

Para os fins deste seguro, consideram-se riscos cobertos os definidos nas Condições Especiais deste Plano de Seguro, que venham a ser contratados mediante indicação expressa na Apólice.

CLÁUSULA 7 - RISCOS EXCLUÍDOS

1. NÃO ESTÃO GARANTIDOS POR ESTE SEGURO AS QUANTIAS DEVIDAS E/OU AS DESPENDIDAS, PELO SEGURADO, PARA REPARAR, EVITAR E/OU MINORAR DANOS, DE QUALQUER ESPÉCIE, DECORRENTES DE:

- a) Os danos causados por atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo, praticados pelos sócios controladores, dirigentes e administradores legais, bem como pelos beneficiários e respectivos representantes legais.**
- b) responsabilidade por dano corporal a qualquer pessoa, que, na ocasião do dano esteja envolvida no serviço do Segurado ou agindo em seu nome, ou responsabilidade atribuída ao Segurado ou a seu Segurador por acidente de trabalho, auxílio desemprego, ou lei de benefícios aos incapazes ou lei similar;**
- c) o custo mão-de-obra defeituoso para o qual o Segurado, seus empregados, contratados ou subcontratados possam ser responsáveis (mas esta exclusão não se aplica ao dano decorrente de tal falha de mão-de-obra);**
- d) responsabilidade assumida pelo Segurado por qualquer acordo nos termos de um contrato a menos que tal responsabilidade esteja vinculada ao Segurado, mesmo na ausência de tal acordo;**
- e) responsabilidade decorrente do funcionamento de torre de controle de aeródromo a menos que previamente acordado pela seguradora;**
- f) cada seção da Apólice exclui a responsabilidade que esteja coberta ou estaria coberta sob qualquer outra Seção, quer esteja a mesma segurada pela Apólice ou não;**
- g) danos consequentes do inadimplemento de obrigações por força exclusiva de contratos e/ou convenções;**
- h) atos dolosos e os praticados em estado de insanidade mental, alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas;**
- i) multas impostas ao Segurado, inclusive por contrato ou por ato de autoridade pública bem como as despesas de qualquer natureza relativas a ações ou processo criminal;**
- j) danos causados por poluição e vazamento ou pela ação de temperatura, vapores, umidade, infiltrações, gases, fumaça e vibrações;**
- k) prejuízos patrimoniais não resultantes diretamente da responsabilidade por danos materiais e corporais coberta por este contrato de seguro;**
- l) danos decorrentes da circulação de veículos terrestres fora da área aeroportuária;**
- m) extravio, furto simples, furto qualificado, roubo ou desaparecimento de bens pessoais, inclusive dinheiro e valores. Consideram-se valores, para efeito deste seguro: metais preciosos, pedras preciosas ou semipreciosas, joias, cheques, títulos de crédito de qualquer espécie, selos, apólices e quaisquer outros instrumentos ou contratos, negociáveis ou não, que representem dinheiro;**

- n) danos causados ao Segurado, seus ascendentes, descendentes e cônjuge, bem como a quaisquer parentes que com ele residam ou que dele dependam economicamente, e ainda os causados a sócios;
- o) danos a veículos de terceiros sob a custódia do Segurado;
- p) danos causados aos veículos de propriedade de empregados do Segurado e/ou terceiros quando tais veículos estejam eventualmente a serviço do Segurado, inclusive aqueles causados a aeronaves;
- q) lucros cessantes, perda de uso ou danos emergentes;
- r) nos seguros contratados por pessoas jurídicas, a exclusão do item anterior aplica-se aos sócios controladores, aos seus dirigentes e administradores legais, aos beneficiários e aos seus respectivos representantes;
- s) salvo expressa menção em contrário, estão excluídos os Danos Morais de qualquer espécie pelos quais o segurado venha a ser legalmente obrigado a pagar como resultado de danos materiais e/ou corporais provocados a terceiros;
- t) salvo expressa menção em contrário, estão excluídos os Danos Estéticos pelos quais o segurado venha a ser legalmente obrigado a pagar como resultado de danos materiais e/ou corporais provocados a terceiros.

2. Além dos Riscos Excluídos acima, este seguro NÃO cobrirá:

2.1. EXCLUSÃO DE GUERRA, SEQUESTRO E OUTROS RISCOS CORRELATOS (AERO 22 - AVN48B)

2.1.1. Salvo estipulação em contrários constantes na apólice, não estarão cobertos sinistros de responsabilidade direta ou indireta do segurado, causados por, ou em consequência de:

- a) atos de hostilidade ou guerra, operações bélicas, tumultos, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionalização, invasão, atos de inimigos estrangeiros, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar, lei marcial e em geral todo e qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como de atos de terrorismo, guerra civil, guerra revolucionária, subversão e guerrilhas;
- b) qualquer detonação hostil de qualquer arma de guerra que empregue fissão atômica ou nuclear e/ou fusão ou outra reação similar ou força ou substância radioativa;
- c) greves, tumultos, comoções civis ou distúrbios trabalhistas;
- d) qualquer ato de uma ou mais pessoas, sendo ou não agentes de um poder soberano, com fins políticos ou terroristas, seja a perda ou dano dele resultante acidental ou intencional;
- e) qualquer ato malicioso ou ato de sabotagem;
- f) confisco, nacionalização, apreensão, sujeição, detenção, apropriação, requisição por direito ou uso por, ou por ordem de qualquer governo (seja civil, militar ou de fato) ou autoridade pública ou local;
- g) de radiações ionizantes ou de quaisquer outras emanações havidas na produção, transporte, utilização e/ou neutralização de materiais físséis e seus resíduos;
- h) sequestro ou qualquer apreensão ilegal ou exercício indevido de controle da Aeronave ou da tripulação em voo (incluindo qualquer tentativa de tal apreensão ou controle) por parte de qualquer pessoa ou pessoas a bordo da Aeronave agindo sem o consentimento do Segurado.

2.1.2. Além disso, a Apólice não cobrirá sinistros ocorridos enquanto a Aeronave estiver fora do controle do Segurado por motivo de qualquer dos riscos acima indicados.

2.1.3. A Aeronave será considerada sob o controle do Segurado no momento do retorno em segurança da mesma ao Segurado em um aeroporto não excluído do perímetro geográfico da Apólice e perfeitamente adequado às suas operações (tal retorno em segurança exigirá que a Aeronave efetue o estacionamento com os motores desligados e sem violência).

2.2. EXCLUSÃO DE RECONHECIMENTO DE DATA (AERO 34 - AVN2000A)

2.2.1. A apólice não cobre nenhuma reclamação, dano físico, dano a propriedade, perda, custo, despesa ou responsabilidade (quer por contrato, delito civil, negligência, responsabilidade civil de produto, informação falsa, fraude ou outra forma) de qualquer natureza, decorrente de ou causada por ou em consequência de (direta ou indiretamente e no todo ou em parte):

- a) falha, inabilidade ou mau funcionamento de qualquer hardware, software, circuito integrado, chip ou equipamento tecnológico de informação ou sistema (quer esteja sob a posse do segurado ou de terceiros) precisamente ou completamente para processar, compartilhar ou transferir ano, informações de data ou hora ou informação relacionada com mudança de ano, data ou hora, seja antes, durante ou depois desta tal mudança de ano, data ou hora;
- b) qualquer implementação ou tentativa de mudança ou modificação de qualquer, hardware, software, circuito integrado, chip ou equipamento tecnológico de informação ou sistema (quer esteja sob a posse do segurado ou de terceiros) em antecipação ou como resposta a tal mudança de ano, data ou hora, ou qualquer aviso dado ou serviço feito em conexão com tal alteração ou modificação;
- c) qualquer não uso ou indisponibilidade para uso de qualquer propriedade ou equipamento de qualquer espécie resultante de qualquer ato, falha em agir ou decisão do segurado, ou de terceiros, relacionada a tal mudança de ano, data ou hora.

2.2.2. Qualquer previsão na apólice a respeito das obrigações da Seguradora em investigar ou defender reclamações não se aplicarão a quaisquer reclamações que aqui forem excluídas.

2.3. EXCLUSÃO DE BARULHO, POLUIÇÃO E OUTROS RISCOS CORRELATOS (AERO 35 - AVN46B)

2.3.1. A apólice não cobre reclamações direta ou indiretamente provocadas por, acontecidas em ou em consequência de:

- a) barulho (quer audível pelo ouvido humano ou não), vibração, estrondo sônico e quaisquer fenômenos associados;
- b) poluição e contaminação de qualquer espécie;
- c) interferência elétrica ou eletromagnética;
- d) interferência com o uso do bem, a menos que seja causado por, ou que resulte em um desastre com explosão, colisão ou que uma emergência registrada em voo que obrigue uma operação anormal da aeronave.

2.3.2. Com relação a quaisquer provisões desta apólice referentes à obrigação da Seguradora em investigar ou defender sinistros, fica estabelecido que tais provisões não serão aplicadas, não devendo, portanto, a Seguradora ser chamada a defender:

- a) reclamações excluídas pelo subitem 2.3.1 acima; ou

- b) reclamação ou reclamações cobertas pela apólice se combinadas com quaisquer reclamações excluídas pelo subitem 2.3.1 acima (referidas abaixo como Reclamações Combinadas).

2.3.3. Em relação a qualquer reclamação combinada, a Seguradora deverá reembolsar o Segurado (sujeito a comprovação da perda e aos limites da apólice) pela parte dos itens a seguir que possam ser alocados às reclamações cobertas pela apólice:

- a) danos atribuídos ao Segurado;
- b) Custos de defesa pelo Segurado.

2.3.4. Nada aqui contido deverá anular qualquer cláusula de exclusão por contaminação radioativa ou por qualquer outra razão que constitua anexo ou que faça parte na apólice.

2.4. EXCLUSÃO DE RISCOS NUCLEARES – CONTAMINAÇÃO RADIOATIVA – (AERO 36 - AVN38B)

2.4.1. A apólice não cobre:

2.4.1.1. Perda de ou destruição de ou dano a qualquer propriedade ou qualquer perda ou despesa daí resultante ou daí decorrente ou qualquer perda consequente, direta ou indiretamente causada por ou com a contribuição de ou decorrente das alíneas “a”, “b” e “c” abaixo e ainda;

2.4.1.2. Qualquer responsabilidade legal de qualquer natureza, direta ou indiretamente causada por ou com a contribuição de ou decorrente de:

- a) elementos de riscos radioativos, tóxicos, explosivos ou outros quaisquer decorrentes de qualquer instalação de explosivo nuclear ou componente nuclear;
- b) elementos radioativos de, ou uma combinação de elementos radiativos com elementos tóxicos, explosivos ou outros riscos quaisquer, qualquer outro material radioativo no decorrer do transporte de carga, incluindo armazenamento ou manuseio incidental;
- c) radiações ionizantes ou contaminação radioativa, ou elementos tóxicos, explosivos, ou, ainda, quaisquer outras emanações havidas na produção, transporte, utilização ou neutralização de materiais fósseis e seus resíduos e quaisquer eventos decorrentes de energia nuclear, com fins pacíficos ou bélicos.

2.4.2. Fica entendido e acordado que tal material radioativo ou qualquer outra fonte radioativa constante nas alíneas “b” e “c” do subitem 2.4.1.2 acima, não deverá incluir:

- a) urânio em qualquer forma;
- b) radioisótopos que tenham chegado ao estágio final de fabricação de forma a ser usado para qualquer fim científico, médico, agricultura, comercial, educacional ou industrial.

2.4.3. A apólice, entretanto, não cobre perda de ou destruição de ou dano a qualquer propriedade ou qualquer perda consequente ou qualquer responsabilidade legal de qualquer natureza em relação a:

- a) o Segurado da apólice que seja também um Segurado em outra apólice de seguro, inclusive qualquer apólice de responsabilidade de energia nuclear; ou

- b) qualquer pessoa ou organização a quem seja solicitado manutenção de proteção financeira de acordo com a legislação de determinado país; ou
- c) o Segurado da apólice tenha (ou teria, caso da apólice não tivesse sido emitida) direito a indenização por parte de qualquer governo ou órgão governamental.

2.4.4. Perda, destruição, dano, despesa ou responsabilidade legal em relação a riscos nucleares não excluídos por razões do subitem 2.4.2 acima (sujeitos aos demais termos, condições, limitações, garantias e exclusões dessa apólice) deverão ser cobertos desde que:

- a) no caso de qualquer reclamação em relação a material radioativo no curso do transporte como carga, incluindo armazenamento ou manuseio incidental, tal transporte deverá em todos os aspectos ter obedecido às “Instruções Técnicas para o Transporte Seguro de Mercadorias Perigosas por Ar” da Organização Internacional de Aviação Civil, a menos que o transporte tenha obedecido a uma legislação mais restritiva e, neste caso, que tenham sido obedecidos todos os seus aspectos;
- b) essa apólice somente se aplicará a um incidente ocorrido durante o período de validade e quando qualquer reclamação pelo Segurado contra os Seguradores, ou por qualquer reclamante contra o Segurado, decorrente de tal incidente tiver sido feita dentro de três anos após aquela data;
- c) no caso de qualquer reclamação por perda de ou destruição de ou dano a ou perda de uso de uma aeronave causada por ou com a contribuição de contaminação radioativa, o nível de tal contaminação deverá ter excedido o máximo permitido na seguinte escala:

EMISSION (IAEA Health and Safety Regulations) (IAEA – Regulamentação de Saúde e Segurança, de acordo com as normas vigentes ICAO – Instruções Técnicas de Segurança do Transporte de Cargas Perigosas por Via Aérea)	Nível máximo permitido não-fixo de contaminação de superfície radioativa (Média acima de 300 cm²)
Emissores de Beta, Gama e Alfa de baixa toxicidade	Não excedente a 4 Becquerels/cm² (10⁻⁴ microcuries/cm²)
Todos os outros emissores Alfa	Não excedente a 0,4 Becquerels/cm² (10⁻⁵ microcuries/cm²)

2.4.4.1. A cobertura aqui garantida poderá ser cancelada a qualquer tempo pela Seguradora mediante notificação de cancelamento com 7 dias de antecedência.

2.5. EXCLUSÃO DE ASBESTOS – (2488AGM00003)

2.5.1. A apólice não cobre nenhum sinistro de qualquer tipo que seja, diretamente ou indiretamente relacionado a decorrente de, ou em consequência de:

- a) a real, suposta ou ameaçada presença de asbesto em qualquer forma que seja, ou qualquer material ou produto que contenha, ou supostamente contenha, asbesto; ou
- b) qualquer obrigação, solicitação, exigência, ordem, requerimento estatutário ou regulatório aplicável a qualquer segurado ou outros para monitorar, limpar, remover, conter, tratar, neutralizar, proteger ou em

qualquer outra forma responder a real, suposta ou ameaçada presença de asbesto ou qualquer material ou produto que contenha, ou supostamente contenha, asbesto.

2.5.2. Entretanto, esta exclusão não deve ser aplicada a qualquer sinistro causado por, ou resultante de, um desastre com explosão, fogo ou colisão ou registrada emergência em voo que cause a operação anormal da aeronave.

2.5.3. Não obstante quaisquer outras provisões desta apólice, a Seguradora não terá a obrigação de investigar, defender ou pagar custos de defesa relativos a qualquer sinistro excluído, no todo ou em parte, sob as alíneas "a" e "b" do subitem 2.5.1 desta cláusula.

CLÁUSULA 2 - LIMITES DE RESPONSABILIDADE

As indenizações deste seguro respeitam os limites contratados na apólice.

Cada cobertura possui um **Limite Máximo de Indenização (LMI)**, que representa o valor máximo que a Excelsior pagará por cobertura contratada. Cada cobertura possui LMI próprio e independente.

O valor total de responsabilidade da seguradora por **todos** os sinistros cobertos pela apólice é o Limite Máximo de Garantia (LMG).

O limite máximo de garantia (LMG) não substitui o limite máximo de indenização (LMI). Cada pagamento de indenização **reduz automaticamente** o saldo disponível de ambos os limites, que passam a ser o valor **remanescente após a dedução da indenização paga**.

Quando o limite da cobertura for atingido a respectiva cobertura é encerrada. Caso o LMG seja esgotado, a apólice é encerrada automaticamente, sem restituição de prêmio.

- Após o sinistro, o segurado pode solicitar à Excelsior a reintegração do LMI ao valor originalmente contratado, mediante pagamento do prêmio adicional proporcional ao período entre a data do sinistro e o término da vigência.
- O **LMG não pode ser reintegrado**.
- Antes de autorizar a reintegração, a Excelsior realizará **nova análise do risco**.

Se houver alteração dos limites durante a vigência, os novos valores passam a valer apenas para sinistros ocorridos após a data da mudança.

CLÁUSULA 3 - FORMAÇÃO, ALTERAÇÃO E RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO

Contratação do seguro

Para formalização do contrato, o Proponente deverá apresentar a Proposta de Seguro. A simples cotação não equivale a proposta.

Recebida a proposta, a Excelsior terá 25 (vinte e cinco) para análise do risco. A Seguradora poderá solicitar documentos complementares, ocasião que o prazo será interrompido, sendo reiniciado a partir da data do recebimento integral da documentação.

Nessa fase, ainda não há cobertura vigente e nenhum valor de prêmio será cobrado.

Concluída a análise, a Excelsior poderá aceitar o risco, recusá-lo, comunicando os motivos da não aceitação.

Alternativamente, a Seguradora poderá apresentar uma contraproposta.

Se a Excelsior não se manifestar dentro do prazo de 25 (vinte e cinco) dias, ocorrerá aceitação tácita da proposta.

A cobertura torna-se eficaz mediante o pagamento do prêmio à vista ou da primeira parcela, conforme o prazo indicado na apólice.

Aceitação do risco

O risco será avaliado conforme declarações constantes na Proposta, em especial, no questionário de risco disponibilizado pela Seguradora.

As partes e os terceiros intervenientes no contrato, ao responderem o questionário, devem informar tudo de relevante que souberem ou que deveriam saber a respeito do interesse e do risco a serem garantidos, de acordo com as regras ordinárias de conhecimento.

O descumprimento, por parte do Segurado, do dever de informar, **importará na perda da garantia e na extinção do contrato**, permanecendo devidas o valor do prêmio e as despesas efetuadas pela Seguradora em razão do contrato.

Alteração do contrato

Durante a vigência da apólice, é garantido ao Segurado solicitar alterações nas condições inicialmente contratada com a Seguradora.

Recebida a comunicação, a Seguradora poderá, no prazo de **20 (vinte) dias**:

- **Aceitar** as alterações comunicadas, **cobrando a diferença de prêmio** correspondente ao novo risco; ou
- **Recusar** as alterações comunicadas, **resolvendo o contrato**, permanecendo devidos o valor proporcional do prêmio e as despesas de contratação.

As alterações aceitas serão formalizadas por endosso e **com efeitos a partir da data indicada na apólice**.

O segurado:

- **Não deve agravar intencionalmente o risco** objeto do contrato de seguro, **sob pena de perda da garantia**. Considera-se relevante o agravamento que aumente de forma significativa e continuada a probabilidade de ocorrência do risco ou a severidade de seus efeitos, em relação ao que foi declarado no questionário de avaliação de risco.
- Deve **comunicar imediatamente** à Seguradora qualquer agravamento do risco de que tenha conhecimento.

Se o segurado:

- **Deixar de informar** o agravamento do risco: **perderá o direito à garantia e o contrato será extinto, permanecendo devidos os valores do prêmio e as despesas de contratação suportadas pela Seguradora**.

- **Deixar de cumprir** os deveres de conduta descritos nestas condições contratuais e/ou anuícios por ele na apólice: **perderá o direito à indenização, diante do agravamento do risco**, confirmado o nexo causal entre o descumprimento do dever descrito e o sinistro caracterizado.

Este seguro é **intransferível**, em observância ao princípio da adequada seleção do risco, sendo vedada a cessão total ou parcial da apólice a terceiros.

Renovação

Não haverá renovação automática da apólice.

O segurado deverá manifestar expressamente seu interesse em renovar o contrato em até 30 (trinta) dias antes do término da vigência, ocasião em que a Excelsior realizará nova análise do risco e precificação.

Havendo aceitação, será emitida nova apólice com as condições atualizadas.

Caso o segurado opte por não renovar, ao término da vigência descrita na apólice, o contrato será considerado finalizado, e o segurado não contará mais com a proteção prevista.

CLÁUSULA 4 - PRÊMIO DO SEGURO

O prêmio é a contraprestação devida pelo segurado à seguradora para ter cobertura contratada e o direito à indenização em caso de sinistro.

O prêmio deverá ser pago no tempo e forma convencionados na apólice.

Se o segurado não pagar a primeira parcela (ou pagamento à vista) o contrato será cancelado automaticamente, sem que o segurado produza efeitos, ou seja, nenhum sinistro será indenizado.

O não pagamento demais parcelas, suspenderá a garantia contratual, desobrigando a seguradora ao pagamento de sinistros ocorridos a partir da data original do vencimento da parcela não paga.

A Seguradora, através de notificação, constituirá o segurado em mora, ofertando prazo de **15 (quinze) dias** para regularização, contados do recebimento da notificação.

O valor em atraso será sujeito a juros de 1% ao mês, acrescido de multa de 2% e correção monetária.

A recusa ou não localização do segurado no endereço eletrônico informado na apólice não impede os efeitos da notificação para constituição em mora e suspensão da garantia.

Não purgada a mora, o contrato será extinto respeitado o período de cobertura correspondente aos prêmios já pagos pro rata dia, abatidas as despesas de contratação.

Caberá execução para a cobrança do prêmio sempre que a seguradora houver suportado o risco que recai sobre o interesse garantido.

CLÁUSULA 5 - RESOLUÇÃO DO CONTRATO

O contrato será resolvido:

- a. Em caso de mora, pontual ou contumaz, de mais de 15 (quinze) dias no pagamento do prêmio;
- b. Em caso de agravamento do risco não aceito pela Seguradora;
- c. Em caso de inexatidão ou omissão nas declarações do segurado na proposta;
- d. Tentativa de fraude no sinistro ou conluio por parte do Segurado;
- e. Na ocorrência de quaisquer das hipóteses de **perda de garantia** previstas legalmente e nestas condições contratuais;
- f. Segurado praticar ato que configure ilícito criminal ou se omita diante do conhecimento desses atos.

Aplicam-se à resolução do contrato as disposições constantes na legislação vigente. Ao resolver o contrato, o valor do prêmio já pago será retido *pro rata die*, abatidas as despesas de contratação proporcionalmente ao período de vigência a decorrer.

CLÁUSULA 6 - CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

O Segurado deve informar à Seguradora a existência de outras apólices vigentes com outras seguradoras que garantam, no todo ou em parte, o mesmo interesse, risco ou garantia prevista neste contrato, mesmo se contratadas **após a emissão da apólice da Excelsior**.

Em caso de sinistro:

- O prejuízo será dividido proporcionalmente entre as apólices, considerando os LMI's de cada cobertura disponíveis.
- O valor total pago nunca pode ultrapassar o prejuízo real, mesmo que a soma dos LMI's seja maior.
-

As **despesas de contenção e salvamento** serão suportadas **proporcionalmente entre as seguradoras**, observados os percentuais, regras de participação e os limites aplicáveis a cobertura.

A sub-rogação sobre os salvados seguirá a proporção da indenização paga por cada seguradora. A seguradora que tiver participado com a maior parte da indenização conduzirá a negociação dos salvados e repassará às demais a parte que lhes couber.

CLÁUSULA 7 - ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS

Os valores de prêmio e de indenização serão corrigidos pelo IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Em caso de extinção do índice, será adotado o que vier a substituí-lo.

Sobre obrigações pagas após o prazo devido, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, acrescido de multa de 2%, além da atualização monetária. A atualização e os juros de mora serão aplicados nos seguintes casos:

1. Devolução de prêmio: a partir da data a Seguradora será obrigada a devolver até a efetiva devolução ao Segurado.
2. Atraso no pagamento do prêmio: a partir do vencimento original da parcela até o efetivo pagamento.
3. Atraso no pagamento de indenização: a partir do término do prazo legal para liquidação até a efetiva quitação.

CLÁUSULA 8 - DEVERES DE CONDUTA DO SEGURADO

1. **O Segurado, independente de outras estipulações deste seguro, obriga-se a:**
 - a) **diligenciar no sentido de evitar infrações de leis e regulamentos.**

- b) manter um permanente zelo sobre os bens, implementos, planta, maquinaria e instrumentos utilizados nos seus negócios, de modo que estejam sempre consistentes e sólidos e devidamente adequados e ajustados aos fins a que se propõem, e sejam adotadas todas as defesas e precauções razoáveis contra acidentes.
2. Além das obrigações desta cláusula, o Segurado, em caso de sinistro, deverá cumprir as instruções determinadas nas demais cláusulas destas Condições Gerais.

CLÁUSULA 9 - FRANQUIA/POS

1. As indenizações estarão sujeitas a aplicação de franquias ou POS, a serem especificadas na apólice.

CLÁUSULA 10 - PROCEDIMENTO DE SINISTROS

Ocorrência e Aviso de Sinistro

Competirá ao segurado demonstrar a ocorrência do sinistro e sua extensão.

Ao tomar ciência do sinistro ou da possibilidade de seu acontecimento o Segurado é obrigado a:

- a. Tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos;
- b. Comunicar prontamente o sinistro (ou a iminência) à Seguradora, através dos meios indicados na apólice;
- c. Prestar proativamente todas as informações de que disponha sobre sinistro ou situações que possam acarretar futuros sinistros, suas causas e consequências;
- d. Fornecer todos os documentos a que tiver acesso e solicitados pela Seguradora;
- e. Permitir o acesso da seguradora ou de seus representantes para inspeção;
- f. Não modificar, destruir ou alterar os elementos relacionados ao sinistro e preservar os bens danificados, mantendo-os disponíveis para regulação do sinistro. Excepcionalmente, havendo necessidade imediata de reparação ou substituição dos bens atingidos pelo sinistro, o segurado deverá comunicar a Seguradora previamente ao início dos trabalhos de reparação/substituição.
- g. Comparecer aos atos processuais para os quais for intimado;
- h. Promover defesa de forma adequada e não ser revel;
- i. Colaborar com a Seguradora no exercício dos direitos derivados da sub-rogação.

O descumprimento doloso das obrigações acima listadas implica em perda do direito à indenização, sem prejuízo da dívida de prêmio e das obrigações de ressarcir as despesas efetuadas pela seguradora.

O descumprimento culposo das obrigações implica a perda do direito à indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

Se o segurado praticar qualquer ato que caracterize ilícito criminal ou se mantenha inerte diante do conhecimento destes atos **perderá o direito à**

indenização, à garantia e será cobrado a pagar o preço do seguro (se ainda não pago integralmente), além de ressarcir as despesas realizadas pela Excelsior.

Decai o direito à indenização, o Segurado que no prazo de um ano, a contar da ciência do dano causado a terceiro, não comunicar o sinistro à Seguradora.

A provocação dolosa de sinistro determina a perda do direito à indenização, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela seguradora.

Acordos só serão indenizados mediante anuência prévia da Seguradora.

Elementos necessários que precisam ser enviados ao avisar o sinistro ocorrido:

- a) Preenchimento do formulário disponibilizado no site da Excelsior e enviado para o e-mail destacado com o relato detalhado do evento, detalhando causas e consequências, itens atingidos, quantidades, valores, local / aeroporto, bem como a comunicação do Terceiro (reclamante);
- b) documentação de propriedade da aeronave avariada (quando houver);
- c) boletim de ocorrência (quando envolver vítimas);
- d) comprovação de despesas médicas / hospitalares ou despesas materiais;

Documentos informais, recibos ou anotações manuais não serão aceitos.

Após receber o aviso de sinistro com todos os elementos necessários, a Excelsior inicia a Regulação de sinistro.

Regulação de Sinistro

A Excelsior tem até **120 dias** para se manifestar contados a partir da data do aviso do sinistro acompanhado de todos os elementos necessários para a análise.

Durante este período, a Excelsior verificará se houve a **caracterização do sinistro**, ou seja, se o evento ocorrido está coberto, se não houve descumprimento contratual ou causas de **perda do direito à garantia ou à indenização**, além de analisar os documentos enviados e, se necessário, solicitar **documentos complementares**.

Durante a regulação do sinistro, a Excelsior verificará ainda:

- Se o fato gerador do dano ocorreu durante o período de vigência da apólice;
- Se o dano decorre de risco coberto, conforme delimitado contratualmente;
- Se o segurado tinha ciência prévia do fato e se ele foi comunicado (declarado) no questionário de risco;
- Se não houve descumprimento contratual ou agravamento do risco.

Nunca serão cobertos os atos dolosos ou de dolo eventual praticados pelo segurado.

Qualquer tentativa (ou efetiva realização) de fraude cometida por ocasião do sinistro **resultará na extinção automática da apólice com perda do direito à garantia**, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir despesas incorridas pela Seguradora.

A cada vez que são solicitados **documentos complementares**, o prazo de análise é suspenso, voltando a correr no primeiro dia útil subsequente à recepção integral dos documentos.

Liquidação de Sinistro

Reconhecida a cobertura, a Seguradora terá o prazo de **120** (cento e vinte) dias para apurar o valor da indenização e pagar.

A indenização não poderá exceder o LMI disponível para a cobertura e deverá observar o Limite Máximo de Garantia da apólice.

Também serão apuradas as despesas realizadas com medidas de contenção ou de salvamento, desde que razoáveis, necessárias e úteis para evitar sinistro iminente ou atenuar seus efeitos.xxx

- Durante a vigência da apólice, a soma de todos os reembolsos dos prejuízos com medidas de contenção e salvamento vinculados a uma cobertura contratada nunca poderá ultrapassar 20% do Limite Máximo de Indenização desta cobertura.
- Não constituem despesas de salvamento as realizadas com prevenção ordinária ou ações reparadoras não emergenciais.
- Para fins de reembolso referente aos prejuízos com contenção e salvamento, será obrigatória a apresentação do comprovante de pagamento bancário, nota fiscal de prestação de serviço emitida em conformidade com a legislação vigente e relatório da execução do serviço. **Documentos informais, recibos ou anotações manuais não serão aceitos.**

Os prejuízos de medidas de contenção ou salvamento, entendidas como despesas com ações de emergência ou salvamento realizadas pelo Segurado, imediatamente após seu erro, para tentar evitar ou reduzir danos iminentes causados por fato gerador garantido, deverão vir acompanhadas de relato assinado de próprio punho, indicando sua negligência, imprudência ou imperícia.

Para fins de reembolso de condenação, será obrigatória a apresentação da decisão transitada em julgado, do cálculo da condenação, comprovante de pagamento e protocolo do referido comprovante no processo.

Caso contratados, os custos de defesa terão LMI apartado e indicado na apólice.

São de livre escolha do segurado os advogados para defesa. O Reembolso de custos de defesa a título de honorários advocatícios terá indenização será limitada a 20% do valor da causa para defesa judicial ou arbitral.

Para fins de reembolso referente a honorários advocatícios, será obrigatória a apresentação do contrato, comprovante de pagamento bancário e notas fiscais de prestação de serviço emitidas em conformidade com a legislação vigente. **Documentos informais, recibos ou anotações manuais não serão aceitos.**

Para fins de reembolso referente às custas judiciais, emolumentos e taxas será obrigatória a apresentação do comprovante das guias bancárias emitidas e pagas em conformidade com a legislação vigente e seu tempestivo protocolo no processo.

Reembolso de valores em acordos celebrados são admitidos apenas com anuência prévia e expressa da Seguradora.

Atenção:

- Na liquidação, a Seguradora poderá solicitar documentos complementares para apuração dos prejuízos. **A cada vez que são solicitados documentos complementares, o prazo de análise é suspenso**, voltando a correr no primeiro dia útil subsequente à recepção integral dos documentos.
- Nos sinistros parciais, a garantia da cobertura acionada será reduzida proporcionalmente ao valor pago.
- Após apurada a indenização devida, a Excelsior deduzirá do montante a ser pago ao Segurado os valores da franquia, POS e das parcelas de prêmio vencidas.
- Pelo pagamento de indenização securitária, cujo recibo valerá como instrumento de cessão de direitos, a Seguradora ficará sub-rogada em todos os direitos e ações do Segurado contra aqueles que por ato, fato ou omissão tenham concorrido para causar as perdas indenizadas.
- É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos sobre sub-rogação.
- As despesas com a apresentação dos documentos necessários à comunicação do sinistro, regulação ou liquidação correm por conta do segurado.
- Na liquidação, a Excelsior avaliará as condutas praticadas pelo segurado que eventualmente prejudiquem a regulação do sinistro, tais como omitir-se no fornecimento de documentos ou informações que estejam sob sua guarda, **sob pena de serem deduzidos da indenização paga ao segurado os prejuízos que lhe der causa**.

O Segurado deverá informar à Seguradora a existência de outras apólices vigentes que garantam, no todo ou em parte, o mesmo interesse, risco ou garantia previstas neste contrato.

Em caso de sinistro o prejuízo será repartido proporcionalmente entre as apólices concorrentes, considerando os Limites Máximo de Indenização.

CLÁUSULA 11 - SALVADOS

O segurado deve:

- Tomar todas as providências para proteger os salvados e reduzir os prejuízos, não podendo abandoná-los em nenhuma hipótese;
- Colaborar integralmente com a Excelsior, prestando as informações e documentos necessários sobre o destino dos salvados;

Os salvados serão compartilhados entre seguradora e segurado na medida do prejuízo que cada um suportou.

O segurado poderá remover marcas, logotipos, números de série e outros sinais identificadores antes da entrega, resguardando seus direitos e interesses.

CLÁUSULA 12 - SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS

Paga a indenização, a Excelsior fica **sub-rogada**, até o valor pago, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o responsável pelo dano.

É **ineficaz** qualquer ato do segurado que diminua, dificulte ou extinga a sub-rogação.

O segurado deve colaborar com a Excelsior no exercício dos direitos sub-rogados, respondendo por eventuais prejuízos decorrentes da sua omissão.

CLÁUSULA 13 - PRESCRIÇÃO E FORO



Os prazos para exercício de direitos decorrentes deste contrato observam o prazo prescricional previsto na Lei nº 15.040/2024.

É competente o foro do domicílio do Segurado para dirimir eventuais litígios decorrentes deste contrato, ressalvada a opção expressa destes por qualquer domicílio da Seguradora ou de seus agentes.

Companhia Excelsior de Seguros

CONDIÇÕES ESPECIAIS DO SEGURO
EXCELSIOR RC HANGAR E SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS À BASE DE OCORRÊNCIA

I – ESTRUTURA DE COBERTURAS

1. Estas Condições Especiais são compostas por uma Cobertura Básica e sete Coberturas Adicionais.
- 1.1. É obrigatória a contratação da Cobertura Básica.
- 1.2. Todas as Coberturas Adicionais deste Plano de seguro são de contratação facultativa.
- 1.2.1. **As Coberturas Adicionais contratadas só serão válidas mediante o pagamento do prêmio correspondente e indicação na apólice.**

II – COBERTURA BÁSICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OPERADOR AEROPORTUÁRIO

Instalações Aeronáuticas, Aeronaves de Terceiros e Responsabilidade Civil de Produtos – Seções 1, 2 e 3.

1. **Riscos Cobertos.** Estão cobertos os riscos de:
 - a) **danos corporais**, incluindo morte em qualquer momento dele resultante (doravante designado por lesão corporal); ou
 - b) **danos materiais**, causados por acidente ocorrido durante o período de vigência desta apólice e decorrentes dos riscos definidos nas Seções 1, 2 e 3 a seguir:

1.1. Riscos Específicos da SEÇÃO 1 - INSTALAÇÕES AERONÁUTICAS

- 1.1.1. **Riscos Cobertos.** Nesta Seção 1 estão garantidas as Lesões Corporais ou Danos Materiais ocorridos:

- a) no próprio local ou próximo às instalações aeronáuticas listadas na apólice, como resultado direto dos serviços prestados pelo Segurado;
- b) em qualquer outra parte, no decorrer de qualquer trabalho ou do desempenho de quaisquer tarefas exercidas pelo Segurado ou seus empregados em conexão com o trabalho ou operações especificadas na apólice, causados por culpa ou negligência do Segurado ou qualquer dos seus funcionários envolvidos no seu negócio, ou por qualquer defeito nas instalações aeronáuticas, suas vias, oficinas, maquinário ou plantas inerentes ao negócio do Segurado.

- 1.1.2. **Riscos Excluídos.** Esta seção está sujeita às seguintes **EXCLUSÕES**, além do que consta na cláusula “RISCOS EXCLUÍDOS” das Condições Gerais:

- 1.1.2.1. **Perda ou dano aos bens possuídos, alugados, arrendados ou ocupados por; enquanto sob os cuidados, custódia ou controle de; durante a manipulação, a manutenção ou mantidas pelo Segurado ou de qualquer empregado do segurado. Todavia, esta exclusão não será aplicada aos veículos que não sejam de propriedade do Segurado, enquanto estiverem nos locais especificados na apólice.**

- 1.1.2.2. **Danos corporais ou danos materiais causados por:**

- a) qualquer veículo de propulsão mecânica que o segurado ou pessoa autorizada utilize em qualquer via pública, ou seja, fora das áreas aeroportuárias;
- b) quaisquer navios, embarcações ou aeronaves pertencentes, fretados, usados ou operados pelo Segurado ou por sua conta, mas esta exclusão não será aplicada a aeronave de propriedade de terceiros outros que estão no solo e para a qual exista outra forma de indenização garantida na Seção Dois desta Apólice, esteja tal Seção coberta ou não nesta Apólice.

1.1.2.3. Lesões corporais ou danos materiais decorrentes de qualquer Encontro Aéreo, Corrida Aérea ou Show Aéreo, em qualquer local utilizado para a acomodação de espectadores, a menos que previamente acordado pela seguradora.

1.1.2.4. Lesões corporais ou danos materiais decorrentes da construção, demolição ou alteração de edifícios, pistas, ou instalações feitas pelo Segurado ou seus contratados ou subcontratados (excetuando-se as operações normais de manutenção) a menos que previamente acordado pela seguradora.

1.1.2.5. Lesões corporais ou danos materiais decorrentes de quaisquer mercadorias ou produtos fabricados, construídos, alterados, reparados, trabalhados, tratados, vendidos, fornecidos ou distribuídos pelo Segurado ou seus empregados após tais bens ou produtos terem deixado de estar na posse ou sob o controle do Segurado, mas esta exclusão não será considerada para o fornecimento de comida ou bebida, pelo Segurado, nos locais indicados na apólice.

1.2. Riscos Específicos – SEÇÃO 2 - AERONAVES DE TERCEIROS

1.2.1. Riscos Cobertos. Esta Seção destina-se a cobrir a perda ou dano às aeronaves ou equipamentos de aeronaves, que não seja de propriedade, arrendados ou alugados pelo Segurado, enquanto no solo sob os cuidados, custódia ou controle ou enquanto estiverem operados, manipulados ou mantidos pelo Segurado ou qualquer empregado do Segurado.

1.2.2. Riscos Excluídos. Esta seção está sujeita às seguintes exclusões, além do que consta na cláusula “RISCOS EXCLUÍDOS” das Condições Gerais:

1.2.2.1. Perda ou dano de objetos pessoais ou de mercadorias de qualquer natureza.

1.2.2.2. Perda ou dano às aeronaves ou equipamentos aeronáuticos, contratados ou arrendados ou emprestados ao Segurado.

1.2.2.3. Perda ou dano de qualquer aeronave em voo (exceto se contratado cobertura específica).

1.3. Riscos Específicos – SEÇÃO 3 - RESPONSABILIDADE CIVIL DE PRODUTOS

1.3.1. Riscos Cobertos. Esta Seção cobre as lesões corporais ou danos materiais decorrentes da posse, uso, consumo ou manuseio de quaisquer bens ou produtos fabricados, construídos, alterados, reparados, trabalhados, tratados, vendidos, fornecidos ou distribuídos pelo Segurado ou seus empregados, mas apenas em relação aos bens ou produtos que fazem parte ou são usados em conjunto com aeronaves, e apenas depois que tais bens ou produtos terem deixado de estar na posse ou sob o controle do Segurado.

1.3.2. Riscos Excluídos. Esta seção está sujeita às seguintes exclusões, além do que consta na cláusula “RISCOS EXCLUÍDOS” das Condições Gerais:

1.3.2.1. Danos aos bens pertencentes ao Segurado ou àqueles sob a sua guarda, custódia ou controle.

1.3.2.2. O custo do reparo ou substituição de produtos defeituosos ou produtos fabricados, construídos, alterados, reparados, atendidos, tratados, vendidos, entregues ou distribuídos pelo Segurado ou de qualquer peça defeituosa ou de suas partes;

1.3.2.3. Perda decorrente da má execução ou desempenho inadequado, projeto ou especificações impróprias ou inadequadas, mas essa exclusão não será aplicada a lesões corporais ou danos materiais consequentes, conforme especificado nesta apólice;

1.3.2.4. Perda de uso de qualquer aeronave não sinistrada e/ou avariada, em decorrência de acidente que tenha dado origem a qualquer reclamação sob esta apólice.

III – COBERTURA ADICIONAL Nº 01 – RESPONSABILIDADE CIVIL MANUSEIO DE BAGAGENS E CARGAS.

1. Riscos Cobertos. Esta Cobertura Adicional cobre os danos abaixo:

- a) **danos materiais** a bagagens e pequenas cargas transportadas dentro da área do aeroporto, desde que este transporte esteja relacionado com a prestação de serviço do Segurado; e
- b) **danos corporais** causados a terceiros diretamente relacionados com a prestação de serviço do Segurado.

2. Riscos Excluídos. Além do que consta na cláusula “RISCOS EXCLUÍDOS” das Condições Gerais, esta Cobertura Adicional não cobre reclamações por:

2.1. Danos a bens de terceiros sem vínculo contratual em poder do Segurado, para guarda ou custódia, transportes, uso ou manipulação ou execução de quaisquer trabalhos.

2.2. Responsabilidades assumidas pelo Segurado por contratos ou convenções, que não sejam decorrentes de Obrigações Cíveis Legais.

IV – COBERTURA ADICIONAL Nº 02 – RESPONSABILIDADE CIVIL SERVIÇOS DE BORDO (CATERING)

1. Riscos Cobertos. Esta Cobertura Adicional cobre os danos abaixo, causados a terceiros e que sejam relacionados às atividades exercidas pelo Segurado, deduzidas as devidas franquias identificadas em campo próprio desta apólice, por:

- a) danos materiais aos Bens das Empresas contratantes, diretamente relacionados com a prestação de serviços do Segurado;
- b) danos corporais causados diretamente pelo fornecimento de comestíveis e bebidas para consumo dos passageiros/tripulantes a bordo das aeronaves pertencentes às empresas com as quais o segurado mantenha contrato específico;
- c) despesas com traslado e hospedagem dos passageiros do aeroporto/hotel/aeroporto devido à não realização do voo, limitado a um

período de 24 horas da data do evento, em consequência de danos causados à aeronave pela Operação do Serviço de Bordo (*Catering*).

2. Riscos Excluídos. Além do que consta na cláusula “RISCOS EXCLUÍDOS” das Condições Gerais, esta Cobertura Adicional não cobre reclamações por:

2.1. Danos a bens de terceiros sem vínculo contratual em poder do Segurado, para guarda ou custódia, transportes, uso ou manipulação ou execução de quaisquer trabalhos.

2.2. Responsabilidades assumidas pelo Segurado por contratos ou convenções, que não sejam decorrentes de Obrigações Civis Legais.

2.3. Qualquer perda, destruição, dano ou responsabilidade legal direta ou indireta causados por resultantes de, ou para os quais tenha contribuído material de armas nucleares.

2.4. Danos causados aos empregados ou prepostos do Segurado quando a seu serviço.

V – COBERTURA ADICIONAL Nº 03 – RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS EM RECINTOS AEROPORTUÁRIOS.

1. **Riscos cobertos.** Observada as demais condições contratuais, está coberta a responsabilidade civil do segurado, decorrentes da utilização, pelo segurado, dos veículos e/ou equipamentos expressamente discriminados na apólice que estejam em operação no aeroporto / local de operação, também, discriminado nesta apólice.

2. **Riscos excluídos.** Além do que consta na cláusula “RISCOS EXCLUÍDOS” das Condições Gerais, este contrato não dará cobertura a:

- a) circulação de veículos fora da área aeroportuária, ou seja, em vias públicas;**
- b) danos aos dirigentes e prepostos do segurado;**
- c) danos aos veículos contratados.**

VI – COBERTURA ADICIONAL Nº 04 – RESPONSABILIDADE CIVIL ADMINISTRADORES DE AEROPORTOS

1. **Riscos Cobertos.** Esta cobertura adicional visa pagar, em nome do Segurado, todas as quantias às quais o Segurado tornar-se legalmente obrigado pelo pagamento de indenização por Danos Corporais ou Dano Material causado por uma Ocorrência no(s) ou nas imediações do(s) aeroporto(s) listado(s) na Especificação desta apólice e que surjam como resultado direto dos serviços prestados pelo Segurado, causados por culpa ou negligência do Segurado ou por qualquer defeito nas instalações, pistas / pátios, obras, maquinário ou locais utilizados no curso dos negócios do Segurado como proprietário ou operador de aeroporto / aeródromo, deduzidas as devidas franquias identificadas em campo próprio desta apólice.

1.1. Também está prevista, nesta cobertura adicional o **PAGAMENTO DE DEFESA, CUSTOS E DESPESAS DE ACORDO**, conforme segue:

Com relação ao seguro concedido nos termos desta Cobertura, a Seguradora:

1.1.1. Esta Seguradora patrocinará a defesa em qualquer ação contra o Segurado alegando Dano Corporal ou Dano Material, mesmo que tal ação seja infundada,

falsa ou fraudulenta, reservando-se, esta Seguradora o direito de realizar qualquer investigação, negociação e acordo em qualquer reclamação, conforme entenderem ser conveniente.

1.1.2. São indenizáveis:

- a) os custos e despesas incorridos na defesa de qualquer processo;
- b) o pagamento de prêmios de seguro garantia para liberar penhoras de quantias não superiores ao Limite Máximo de Indenização (LMI) desta Cobertura, e fianças ou custas necessárias para a defesa em qualquer processo judicial, mas sem qualquer obrigação de contratar ou apresentar tal seguro garantia e fiança;
- c) os custos recuperáveis contra o Segurado e juros acumulados após o início do julgamento até que a Seguradora tenha pago, entregue, ou depositado em juízo, parte de tal condenação se não exceder o limite de responsabilidade das Seguradoras. No caso em que o montante da condenação ultrapassar o limite de responsabilidade da Seguradora, a Seguradora só estará obrigada a pagar a proporção em que tais custos e juros determinados na condenação puderem ser suportados pelo limite de responsabilidade da Seguradora;
- c.1) os valores incorridos com o consentimento da Seguradora são indenizáveis em adição ao Limite de Responsabilidade aplicável a esta Cobertura.

2. **Riscos Excluídos.** Além do que consta na cláusula “RISCOS EXCLUÍDOS” das Condições Gerais, estão excluídos:

2.1. Danos Materiais aos bens de propriedade de, alugados para ou ocupados pelo Segurado, quando operados, consertados ou conservados pelo Segurado, mas esta exclusão não se aplicará aos veículos que não são de propriedade do Segurado que estiverem no(s) aeroporto(s) listado(s) na Especificação.

2.2. Danos Corporais ou Danos Materiais causados por qualquer aeronave, navio, embarcação ou aeronave próprio, fretado por, operado por ou de responsabilidade do Segurado.

2.3. Responsabilidade pela contratação de seguro obrigatório ou oferta de garantia que seja exigido por legislação aplicável ao tráfego rodoviário ou, na ausência de qualquer lei aplicável, a responsabilidade decorrente da utilização de qualquer veículo em via pública.

2.3.1. Em relação a qualquer responsabilidade decorrente de uma Ocorrência dentro dos limites de um aeroporto ou aeródromo, esta exclusão não se aplicará:

- a) se não existir lei específica aplicável;
- b) à responsabilidade do Segurado de pagar um valor que seja superior a:
 - b.1) qualquer limite estabelecido que seja necessário para ser segurado onde o seguro possa ser contratado para cumprir com um requisito legal se o Segurado contratar uma apólice de seguro relativa a tais responsabilidades ou não
 - b.2) o limite de responsabilidade da apólice de seguro contratada pelo Segurado garantindo tal responsabilidade, qual for maior.

2.4. Dano Corporal ou Dano Material decorrente de qualquer encontro aéreo, corrida aérea ou demonstração aérea, ou qualquer recinto para a acomodação

de espectadores para tais eventos, a menos que previamente consentido pela Seguradora.

- 2.5. **Lesão Corporal ou Dano Material resultante da construção, demolição ou alteração aos edifícios, pistas ou instalações realizadas pelo Segurado ou seus contratados ou subcontratados (exceto as operações regulares de manutenção), a menos que previamente consentido pelas Seguradoras.**
- 2.6. **Dano Corporal ou Dano Material decorrente de quaisquer bens ou produtos fabricados, construídos, alterados, reparados, consertados, tratados, vendidos, providos ou distribuídos pelo Segurado, após tais bens ou produtos deixaram de estar na posse ou sob o controle do Segurado, mas esta exclusão não deverá aplicar-se ao fornecimento, pelo Segurado, de comida e bebida no(s) aeroporto(s) listado(s) na Especificação.**
- 2.7. **Qualquer obrigação pela qual o Segurado ou sua Seguradora possa ser responsabilizado sob qualquer legislação de Responsabilidade do Empregador ou lei de compensação de trabalhadores, subsídio de desemprego ou lei de benefícios para deficientes, ou sob qualquer lei similar, ou a Lesão Corporal sofrida por qualquer empregado do Segurado decorrente de, e no curso da relação de emprego do empregado do Segurado.**
- 2.8. **Qualquer responsabilidade decorrente da operação de uma torre de controle aéreo, a menos que previamente consentido pelas Seguradoras.**
- 2.9. **O custo de reparar qualquer trabalho de fabricação defeituoso para o qual o Segurado, seus contratados ou subcontratados possam ser responsabilizados (mas esta limitação não deve excluir o dano resultante decorrente de defeito de fabricação desse tipo).**

VII – COBERTURA ADICIONAL Nº 05 – RESPONSABILIDADE CIVIL ABASTECIMENTO DE AERONAVES.

1. **Riscos cobertos.** Estão cobertos os danos materiais e/ou danos corporais involuntariamente causados a terceiros e que decorram de riscos cobertos.
 - 1.1. Considera-se risco coberto a responsabilidade civil do segurado, caracterizada na forma prevista no acima citado por danos decorrentes das operações de abastecimento, reabastecimento, desabastecimento, lubrificação e serviços relacionados das aeronaves com combustíveis e/ou lubrificantes;
 - 1.2. Fica entendido e acordado que esta cobertura só garante o reembolso das indenizações pagas por danos sofridos pela aeronave, seus passageiros, tripulantes e cargas, danos que essa aeronave venha a causar a terceiros, por acidente que decorra de falha na operação de abastecimento, reabastecimento, desabastecimento, lubrificação e todos os outros serviços relacionados;
 - 1.3. Encontram-se cobertos, também os prejuízos decorrentes de paralisação de aeronave, por sinistro ocorrido durante a operação de abastecimento e/ou outros serviços relacionados, desde que o Segurado venha a ser legalmente obrigado a pagar tais prejuízos, a título de danos causados a terceiros.
2. **Riscos Excluídos.** Esta cobertura está sujeita às seguintes exclusões:
 - 2.1. **Perda ou dano aos bens possuídos, alugados, arrendados ou ocupados por; enquanto sob os cuidados, custódia ou controle de; durante a manipulação, a manutenção ou mantidas pelo Segurado ou de qualquer empregado do segurado.**

2.2. Danos corporais ou danos materiais causados por:

2.2.1. Qualquer veículo de propulsão mecânica que o segurado ou pessoa autorizada utilize em qualquer via pública, ou seja, fora das áreas aeroportuárias;

2.2.2. Perda decorrente da má execução ou desempenho inadequado, projeto ou especificações impróprias ou inadequadas, mas essa exclusão não será aplicada à danos corporais ou danos materiais consequentes, conforme especificado nesta apólice;

2.2.3. Danos causados intencionalmente pelo Segurado;

2.2.4. Danos Materiais a qualquer aeronave e/ou equipamentos militar (exceto quando autorizado pela Seguradora);

2.2.5. Qualquer obrigação pela qual o Segurado possa ser responsabilizado sob qualquer Lei Trabalhista, de seguro-desemprego ou Lei de Benefícios por invalidez ou qualquer Lei similar;

2.2.6. Qualquer espaçonave, satélite, veículo de lançamento ou nave espacial.

VIII – COBERTURA ADICIONAL Nº 06 – RESPONSABILIDADE CIVIL COBERTURA PARA VOOS DE TESTE.

1. **Riscos Cobertos.** A Cobertura de Voo de Teste responde pelos danos causados a propriedades de terceiros, pessoas e bens em solo, nos casos onde o segurado for culpado pelos danos. A cobertura para Voo de Teste cobre exclusivamente os Danos à propriedade de terceiros (seja o equipamento, sejam bens no solo) ou danos a pessoas, por culpa do segurado, ou seja, onde o segurado tenha concorrido direta ou indiretamente para causa daquele sinistro.

1.1. Condições aplicáveis especificamente à cobertura de “Voo de Teste”. Não obstante a exclusão contida na Cobertura Básica, SEÇÃO 2 - Aeronaves de Terceiros estão cobertas as aeronaves de terceiros enquanto em voo, desde que estes estejam em procedimentos exclusivamente relacionados às operações de “Voo de Teste” como parte dos serviços prestados pelo Segurado.

2. **Riscos Excluídos / Prejuízos não indenizáveis.** Além do que consta na cláusula **“RISCOS EXCLUÍDOS”** das Condições Gerais, estão excluídos:

- a) o desgaste normal e a depreciação pelo uso;
- b) os estragos mecânicos e quebras (exceto aqueles diretamente relacionados ao serviço de manutenção realizada na aeronave em teste).

2.1. **Não serão indenizáveis os prejuízos decorrentes de acidentes:**

- a) pelos “erros decorrentes de má performance” ou “falhas decorrentes da operação” dos pilotos, quando eles não forem funcionários do segurado. Na hipótese de serem prepostos do segurado já estaria sendo aventada a culpa presumida;
- b) com a inobservância das leis, regulamentos ou instruções que regem a navegação aérea;
- c) não tendo nos comandos pessoa legalmente habilitada e qualificada para o tipo de aeronave em teste, exceto por motivo de força maior que sobrevenha durante o voo;
- d) em pouso, decolagem ou tentativa para realizá-los em lugares que não sejam aeródromos ou aeroportos homologados ou registrados, exceto quando provado que tal operação foi de absoluta emergência.

3. **Salvados.** Para a indenização, os salvados, se configurada a perda total, ou as peças ou partes substituídas no reparo da aeronave parcialmente sinistrada, passarão a pertencer a Seguradora, ressalvados os casos que tenham sido negociados diretamente com o Segurado, quando, então, o correspondente valor será abatido da indenização devida pelo sinistro.

IX – COBERTURA ADICIONAL Nº 07 – RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS MORAIS.

1. Fica entendido e acordado que se tornam sem efeitos quaisquer exclusões relativas à Danos Morais citado nas presentes condições desta apólice, ficando referida cobertura incluída estritamente de acordo com o limite estipulado na especificação da apólice e ainda, de acordo com as condições desta cláusula, obrigando a Seguradora à arcar em nome do Segurado por todas as quantias a que ele (Segurado) se torne legalmente obrigado a pagar em condenação por DANOS MORAIS, após decisão judicial, decisão em juízo arbitral ou por acordo com os terceiros prejudicados, com a anuência da Seguradora, desde que:
 - a) os Danos Morais resultem das Coberturas Adicionais efetivamente contratadas nesta apólice e concomitantemente;
 - a.1) o fato gerador do Dano Moral ocorra durante o período do contrato de seguro e dentro do perímetro de cobertura da apólice.
2. **O seguro contratado por esta cobertura não se aplicará e não cobrirá:**
 - a) a responsabilidade assumida pelo Segurado segundo qualquer contrato ou acordo;
 - b) nenhuma reclamação, nem custas de qualquer espécie, incluídas as de defesa do segurado, seja por decisão judicial ou não, em excesso ao sublimite desta cobertura;
 - c) o dano moral originado da violação intencional de um estatuto penal ou de um regulamento cometida pelo Segurado ou com o conhecimento ou consentimento dele;
 - d) o dano moral a um empregado do Segurado ocorrido no período em que for empregado pelo Segurado;
 - e) o dano moral originado de:
 - e.1) qualquer recusa em empregar;
 - e.2) término de emprego;
 - e.3) coerção, degradação, apreciação, readjudicação, disciplina, difamação, molestamento, discriminação ou outras práticas, orientações, atos ou omissões relacionadas ao emprego;
 - e.4) dano consequente de “e.1” até “e.3” acima;
 - f) o dano moral originado de:
 - f.1) ruído, seja ele audível ao ouvido humano ou não, ou vibração, incluindo ribombo sonoro ou fenômenos similares causados pela movimentação ou operação de uma Aeronave ou quaisquer de suas partes;
 - f.2) qualquer interferência ao calmo gozo de propriedade de outros, causada pela operação de uma Aeronave ou quaisquer de suas partes; ou
 - f.3) poluição originada da descarga, dispersão, liberação ou escape de gases reais, alegados ou ameaçados, quer seja de forma gradual, repentina ou acidental.

3. EXCLUSÕES.

Estão expressamente excluídos desta cobertura toda e qualquer reclamação que resulte numa condenação que tenha caráter de DANO PUNITIVO.

4. Cada um dos seguintes itens estará incluso como segurado, segundo esta cobertura até o ponto apresentado abaixo:

- 4.a) se o Segurado for um indivíduo, a pessoa assim denominada seu cônjuge;
- 4.b) se o Segurado for uma sociedade ou *joint venture* ("empreendimento conjunto"), a sociedade ou *joint venture* e qualquer sócio ou membro dela, mas somente respectivamente à responsabilidade civil como tal;
- 4.c) se o Segurado for outro que não um indivíduo, sociedade ou *joint venture*, a organização assim denominada e qualquer oficial executivo, diretor, empregado, acionista, mas somente enquanto agir dentro do alcance dos direitos dela ou deles como tais;
- 4.d) Este seguro não se aplicará a dano moral originado da conduta de qualquer sociedade ou *joint venture* de que o Segurado seja sócio ou membro, e que não esteja denominado neste contrato de seguro como um Segurado.**
5. Exceto com respeito ao seguro especificamente adquirido pelo Segurado para aplicar em excesso a este seguro, o seguro contratado por esta cobertura deverá ser excedente sobre qualquer outro seguro válido e cobrado disponível ao Segurado. Se este outro seguro tiver sido feito através desta Seguradora como seguro primário, então o limite total da responsabilidade civil da Seguradora, segundo todas essas apólices, não deverá exceder o maior limite de responsabilidade civil aplicável.
6. O Limite de Responsabilidade aplicável a indenizações por Danos Morais será o sublimite constante da especificação da apólice por ofensa e no agregado, durante a vigência do seguro.
7. Os prazos prescricionais e de decadência são os previstos em lei.

Companhia Excelsior de Seguros
